

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2752/2537

นาย สุโข วงศ์เขียว ทอง

นางสาว มา ริกาหรือบุญนาคนำ มา

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85

การที่โจทก์นำสืบถึงหนังสือมอบอำนาจซึ่งเป็นเอกสารที่โจทก์ได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้องนั้น เป็นการนำสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในประเด็นที่พิพาทเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เป็นประเด็นไปแล้ว แม้จะไม่ให้การปฏิเสธเอกสารดังกล่าวจะถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงในเอกสารนั้นหาได้ไม่จำเลยยอมนำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวได้ เพราะเป็นการนำสืบโต้เถียงในประเด็นเดียวกัน หาใช่เป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การไม่และกรณีนี้ก็มีใช้เรื่องการคัดค้านการนำเอกสารมาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 36043 เลขที่ดิน6162 เนื้อที่ประมาณ 51 ตารางวา และปลูกสร้างบ้านเลขที่ 419/422บนที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยอยู่อาศัย และให้จำเลยใส่ชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแทนโจทก์ ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยโอนชื่อในโฉนดที่ดินกลับคืนเป็นชื่อโจทก์ จำเลยได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ไปดำเนินการจดทะเบียนเอง แต่หนังสือมอบอำนาจทำไม่ถูกต้องโจทก์จึงแจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนอีกครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยไปจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงชื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวเป็นชื่อโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจาก
บ้านเลขที่ 419/422 ของโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายวันละ 200 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ใช้อุบายหลอกลวงให้จำเลยเป็นภรรยาของ
โจทก์ โจทก์ซื้อบ้านและที่ดินตามฟ้องให้จำเลยโดยเสนอหาจำเลยจึงไม่มีความผูกพัน
ที่จะต้องคืนบ้านและที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ เมื่อประมาณปี 2524 โจทก์ลักเอา
โฉนดที่ดินตามฟ้องของจำเลยไป ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่
จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์เพียงแต่ใส่ชื่อจำเลยแทนโจทก์โดยโจทก์ เป็น
ผู้ยึดถือโฉนดที่ดินที่พิพาทไว้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ส่งมอบโฉนดที่ดิน
พิพาทคืนให้แก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยไม่มีสิทธินำสืบคัดค้านเอกสารหมาย
จ.18 เนื่องจากจำเลยมิได้ให้การปฏิเสธเอกสารฉบับนี้ซึ่งโจทก์ได้กล่าวอ้างไว้ใน
คำฟ้องจึงถือว่าจำเลยยอมรับเอกสารฉบับนี้ ทั้งการนำสืบคัดค้านเอกสารฉบับนี้
เป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การและขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 125 นั้น เห็นว่าการที่โจทก์นำสืบถึงหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย

จ.18เป็นการนำสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในประเด็นที่พิพาท เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เป็นประเด็นไปแล้วแม้จะไม่ให้การปฏิเสธ เอกสารหมาย จ.18 ก็จะถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงในเอกสารนั้นหาได้ไม่ จำเลย ย่อมนำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวได้เพราะเป็นการนำสืบโต้เถียงในประเด็นเดียวกัน หากใช่เป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การไม่ และกรณีก็มีใช้เรื่องการคัดค้านการนำ เอกสารมาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 คำพิพากษา ศาลฎีกาที่โจทก์อ้างเป็นหลักกฎหมายคนละเรื่องกับคดีนี้ส่วนที่โจทก์ฎีกาอ้างว่า ถ้า โจทก์ได้เสียกับจำเลยแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยจะไม่ตั้งครุฑ และจำเลยจะต้อง ครอบงำให้โจทก์ไป訴ขอลงจากมารดาตามประเพณีนั้นเห็นว่า ไม่ใช่เหตุผลอันควรรับฟัง พยานหลักฐานฝ่ายจำเลยมีเหตุผลและน้ำหนักดีกว่าฝ่ายโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีความสัมพันธ์และได้เสียกับจำเลยฐานชู้สาวโจทก์เป็นคนสูงอายุประสงค์จะ ผูกมัดจำเลยจึงได้ออกเงินซื้อที่ดินพิพาทและว่าจ้างผู้รับเหมาปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน พินาทให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยเป็นสิทธิขาดแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืนจากจำเลย ได้ ประเด็นเรื่องค่าเสียหายของโจทก์จึงไม่จำต้องวินิจฉัยที่โจทก์ฎีกาว่าศาลต้อง วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาททุกประเด็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 นั้น เห็นว่าเมื่อโจทก์แพ้คดีในประเด็นข้อสำคัญแล้ว ประเด็นอื่นที่ไม่เป็น ประโยชน์แก่คดีโจทก์ก็ไม่จำต้องได้รับการวินิจฉัยจากศาลอีก ศาลจึงไม่จำต้อง วินิจฉัยคดีทุกประเด็นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่ทุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ